

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1768/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางประชิด ธรรมจิรา

จำเลย

นางประชิด ธรรมจิรา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ขอให้ศาลใช้ดุลพินิจรอ การลงโทษแก่จำเลย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 38)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 uly เรียงกระทงลงโทษกระทงแรกจำคุก 1 ปี กระทงที่สองจำคุก 1 ปี และกระทงที่ สามจำคุก 4 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 2 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530 (อันดับ 37)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอกการลงโทษนั้น เป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษฎีกา
ของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอกการลงโทษนั้น เป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษฎีกา
ของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>